

1501478-20.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... equipe especializada de combate ao narcotráfico, por meio de observação dissimulada e fazendo uso de viatura descaracterizada, viram o réu receber e guardar algo parecido com dinheiro de um transeunte, dirigir-se a uma árvore, pegar algo e entregar ao indivíduo que rapidamente deixou o local. Após a ação ser repetida com outro transeunte, os policiais fizeram a abordagem e encontraram R\$...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501478-20.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 6 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

LOURIVAL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de junho de 2022, por volta das 15h30, na Rua Caetano Perrone, na altura do numeral 4, Núcleo Residencial Dr. Luiz de Mattos Pimenta, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para entregar a consumo de terceiros, drogas ilícitas consistentes em onze porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais de equipe especializada de combate ao narcotráfico, por meio de observação dissimulada e fazendo uso de viatura descaracterizada, viram o réu receber e guardar algo parecido com dinheiro de um transeunte, dirigir-se a uma árvore, pegar algo e entregar ao indivíduo que rapidamente deixou o local. Após a ação ser repetida com outro transeunte, os policiais fizeram a abordagem e encontraram R\$ 42,00 com o réu, e na árvore, onze porções de cocaína.

Concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 33/34), como o réu não foi localizado foi decretada a prisão preventiva (fls. 100). Preso, o réu foi notificado e citado (fls. 136/137) e a defensora nomeada apresentou resposta à acusação (fls. 122), sendo recebida a denúncia (fls. 128).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais civis e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 138/141), ao passo que a Defesa, em essência, requereu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 146/152).

Relatado o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Há provas que bastam para a procedência da ação penal.

A materialidade está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls.

78/80), que resultou positivo para a presença do princípio ativo na substância apreendida.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

As provas indicam a traficância.

Vejamos.

O réu, em solo policial, negou que estivesse vendendo drogas, porém, apenas usuário de cocaína e estava no local para comprar drogas.

Em juízo, reiterou que tendo brigado com a mulher saiu de casa, adquiriu uma garrafa de pinga e cinco pinos de cocaína e estava usando numa pracinha quando foi abordado pelos policiais civis.

Sua versão sem provas não convence.

Isso porque os policiais civis, em depoimentos firmes e harmônicos, relataram que diligenciando em local conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita numa pracinha, recebendo algo parecido com dinheiro, pegando algo numa árvore próxima e entregando aos indivíduos, que rapidamente se evadiam do local. E na abordagem localizaram com o réu R\$ 42,00 e em buscas onde pegava algo para fazer a entrega acharam onze porções de cocaína.

O policial Fábio afirmou que após verem a movimentação típica de venda de drogas resolveram abordar o réu e com ele encontraram o dinheiro e no local, uma árvore em que o viram pegar algo para fazer a entrega, acharam as porções de drogas.

O policial Luiz Ricardo esclareceu que o réu estava sozinho sentado numa pracinha e depois de receber algo de um transeunte, pegou algo no pé de uma árvore, local onde, depois da abordagem, acharam as porções de cocaína.

Diante deste quadro, ao largo a negativa vazia do réu, não há demonstração de motivo algum para fazer crer que os policiais de equipe especializada no combate ao tráfico de drogas tenham mentido ao afirmarem que avistaram o réu em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes recebendo dinheiro de transeuntes e buscando drogas num recipiente escondido numa árvore.

Portanto, prestigiando-se o depoimento dos policiais em detrimento da versão do réu, a par da quantidade de drogas apreendida e dinheiro de origem espúria, imperativa a condenação.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, relevando que a quantidade de droga apreendida evidencia o comércio rasteiro, não se justifica exasperar a pena-base além do piso legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria por ausentes circunstâncias modificadoras.

Sendo o réu tecnicamente primário e não havendo prova de que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, faz jus à redução da pena em 2/3, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

À míngua de parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ante a pena fixada e as peculiaridades do caso concreto, consideradas as condições pessoais do réu e a pouco expressiva quantidade de drogas a denotar o comércio varejista, possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas alternativas, como faculta o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal.

No caso em apreço, presentes estão os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porquanto o acusado é tecnicamente primário, não se cuidando de crime praticado com violência ou grave ameaça e, inclusive, diminuta a pena aplicada, ante o reconhecimento da minoração prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo.

A culpabilidade, a conduta social e a personalidade do agente permitiram a

manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor em grau máximo, restando a concessão de pena alternativa suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade.

Por fim, em caso de descumprimento das penas substitutivas, impõe-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena segregativa, na esteira do entendimento dos tribunais superiores no sentido de que a imposição indistinta de regime fechado para o cumprimento da pena no caso de tráfico de drogas privilegiado afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tangenciando a injustiça o fato de que a um réu primário, condenado à pena inferior a dois anos e a quem foi deferida a substituição da pena, seja imposto regime fechado para cumprimento da pena segregativa, não se olvidando, outrossim, das regras dispostas no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LOURIVAL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas alternativas, quais sejam, uma multa no importe de dez dias-multa, no mínimo legal, e uma prestação de serviços de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, na forma do artigo 46 do Código Penal, pelo período da pena privativa de liberdade, devendo ser descontado o tempo em que ficou recluso.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Diante das penas alternativas impostas, não mais havendo necessidade da prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade, expedindo-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Determino o perdimento do dinheiro por não provada origem lícita.

Com o trânsito em julgado, intime-se para o cumprimento das penas alternativas.

P. I. C.

Itatiba, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 6 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: